Verlangen, dass Ihre Daten aufbewahrt, aber nicht mehr verwendet werden (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung)

Ein Schreiben, mit dem Sie erreichen, dass Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, aber nicht weiter verwendet werden, etwa während ihre Richtigkeit geprüft wird oder weil Sie sie für einen Rechtsanspruch brauchen.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-restriction.html (auf Englisch). Für alle, die dieses Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegenüber einem Unternehmen, einer Behörde oder einer anderen Stelle in Deutschland geltend machen wollen, und für Datenschutzbeauftragte und Inhaber kleiner Unternehmen, die ein solches Schreiben erhalten.

NICHT ABGEDECKT

Gerichtliche Anordnungen zur Beweissicherung, die dem nationalen Verfahrensrecht folgen; das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Was dieses Recht bedeutet

Einschränkung bedeutet: Der Verantwortliche bewahrt Ihre Daten auf, verwendet sie aber nicht mehr, vorübergehend oder auf Dauer. Das hilft, wenn die Daten erhalten bleiben sollen, etwa als Beweis, aber nicht genutzt werden sollen. Sie können die Einschränkung in vier Fällen verlangen (Art. 18 Abs. 1 DSGVO):

FALL	WORTLAUT DES ARTIKELS
(a) Sie halten die Daten für falsch	*„die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen“*
(b) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, aber die Daten sollen erhalten bleiben	*„die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt“*
(c) Der Verantwortliche braucht die Daten nicht mehr, Sie aber für einen Rechtsanspruch	*„der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt“*

Keine Rechtsberatung. Ein Entwurf, den eine Fachperson prüfen, übernehmen oder verwerfen soll. Die Bewertung liegt beim Verantwortlichen.

Quellen: Datenschutz-Grundverordnung, Verordnung 2016/679; EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten; Verordnung Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln; Fino: Response timeline; EDSA: Mitglieder; und weitere, am Ende aufgeführt.

FALL	WORTLAUT DES ARTIKELS
(d) Sie haben widersprochen, und der Verantwortliche prüft noch	*„die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen“*

Solange die Daten eingeschränkt sind, dürfen sie *„von ihrer Speicherung abgesehen“* nur mit Ihrer Einwilligung, für Rechtsansprüche, zum Schutz der Rechte einer anderen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden (Art. 18 Abs. 2 DSGVO). Sie werden *„von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird“* (Art. 18 Abs. 3 DSGVO). Der Verantwortliche teilt den Empfängern der Daten die Einschränkung mit, es sei denn, das ist unmöglich oder unverhältnismäßig (Art. 19 DSGVO).

Die erläuternden Absätze am Anfang der DSGVO (ihre *Erwägungsgründe*) nennen als mögliche Methoden der Einschränkung unter anderem, ausgewählte Daten vorübergehend auf ein anderes Verarbeitungssystem zu übertragen, sie für Nutzer zu sperren oder veröffentlichte Daten vorübergehend von einer Website zu entfernen (Erwägungsgrund 67).

Wenn die Daten bald gelöscht werden könnten (zum Beispiel Videoaufnahmen, die nur wenige Tage gespeichert werden), senden Sie den Antrag sofort und weisen Sie in der Betreffzeile darauf hin.

Wohin Sie das Schreiben senden

Richten Sie das Schreiben an die Stelle, die entscheidet, warum und wie Ihre Daten verwendet werden. Das Gesetz nennt sie den *Verantwortlichen*, Sie selbst die *betroffene Person*. Die Kontaktdaten stehen in den Datenschutzhinweisen der Stelle. Viele Stellen haben einen Datenschutzbeauftragten: eine fachkundige Person innerhalb oder außerhalb der Organisation, an die man sich mit Fragen zu den eigenen Daten wenden kann. Der Verantwortliche *„veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“* (Art. 37 Abs. 7 DSGVO), und *„Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“* (Art. 38 Abs. 4 DSGVO). Sie finden den Kontakt in den Datenschutzhinweisen, oft unter „Datenschutzbeauftragter“ oder „Datenschutz-Kontakt“.

Wählen Sie einen Weg, der einen Nachweis hinterlässt: E-Mail, das Formular der Stelle oder Einschreiben. Bewahren Sie eine Kopie auf und notieren Sie, wann das Schreiben angekommen ist, denn mit dem Eingang beginnt der Lauf der Frist (sie endet am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats). Der Verantwortliche *„erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO). Wenn Sie per E-Mail schreiben, kommt die Antwort nach Möglichkeit ebenfalls auf elektronischem Weg, sofern Sie nichts anderes angeben (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wie viel Zeit der Verantwortliche hat

Der Verantwortliche muss Ihnen *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* mitteilen, was er auf Ihren Antrag hin unternommen hat. Die Frist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*; das muss er Ihnen aber innerhalb des ersten Monats mitteilen und begründen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, berechnet den Monat nach der Verordnung Nr. 1182/71: Geht ein Antrag am 5. März ein, hat der Verantwortliche *„bis einschließlich 5. April Zeit“*. *„Fällt der letzte Tag dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so hat der Verantwortliche bis zum folgenden Arbeitstag Zeit, um zu antworten“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60; Verordnung Nr. 1182/71, Artikel 3). Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) berechnet die Fristtermine.

Wenn keine Antwort kommt oder die Antwort eine Ablehnung ist

Wird der Verantwortliche auf Ihren Antrag hin nicht tätig, muss er Sie innerhalb eines Monats *„über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen“* unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Eine *Aufsichtsbehörde* ist die staatliche Datenschutzbehörde. Sie können sich beschweren, *„insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes“* (Art. 77 DSGVO). Das Werkzeug Which regulator? von Fino (auf Englisch) und die Liste der Mitglieder des EDSA nennen die Anschriften; zu Deutschland siehe unten. Fügen Sie Ihr Schreiben, den Nachweis des Eingangsdatums und eine etwaige Antwort bei.

Klage vor Gericht. Sie können auch vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dem der Verantwortliche eine Niederlassung hat, oder, außer wenn er eine Behörde ist, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben (Art. 79 DSGVO). Beschwerde und Klage können *„nebeneinander und unabhängig voneinander“* ausgeübt werden; *„die Modalitäten des Zusammenspiels dieser Rechtsbehelfe zu regeln“*, obliegt den Mitgliedstaaten (Rechtssache C-132/21, Tenor). Das zuständige Gericht in Deutschland nennt der Abschnitt unten.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus, streichen Sie die Zeilen, die nicht zutreffen, und bewahren Sie eine Kopie auf. Als Bezug nennen Sie die Kundennummer oder die Konto-E-Mail-Adresse, unter der die Stelle Sie kennt: So findet sie Ihre Daten, ohne weitere Angaben anfordern zu müssen.

Beschreiben Sie die Daten genau, zum Beispiel: die Videoaufnahmen von mir in Ihrer Filiale in einer bestimmten Straße, an einem bestimmten Tag, zwischen zwei Uhrzeiten. Behalten Sie die zutreffenden Gründe (a) bis (d) und streichen Sie die übrigen.

IHR NAME, IHRE ANSCHRIFT, IHRE E-MAIL-ADRESSE

NAME DER STELLE, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DATENSCHUTZ-KONTAKT,
ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE

DATUM

Betreff: Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Art. 18 DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit mache ich mein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geltend.

Bitte schränken Sie die Verarbeitung folgender Daten ein: BETROFFENE DATEN, ORT, DATUM UND UHRZEIT.

Ich stelle diesen Antrag, weil (Art. 18 Abs. 1 DSGVO):

(a) ich die Richtigkeit dieser Daten bestreite: WAS FALSCH IST;

(b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und ich statt der Löschung die Einschränkung verlange;

(c) Sie die Daten nicht mehr benötigen, ich sie aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötige: KURZE BESCHREIBUNG;

(d) ich nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt habe und Sie prüfen, ob Ihre Gründe überwiegen.

Zur Zuordnung meiner Daten: KUNDENNUMMER ODER KONTO-E-MAIL-ADRESSE.

Bitte bewahren Sie die Daten auf und verwenden Sie sie nur, soweit Art. 18 Abs. 2 DSGVO dies erlaubt. Bitte unterrichten Sie mich, bevor Sie die Einschränkung aufheben (Art. 18 Abs. 3 DSGVO), und teilen Sie die Einschränkung allen Empfängern der Daten mit (Art. 19 DSGVO).

Bitte antworten Sie mir innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO vorschreibt. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie mir dies bitte innerhalb dieses Monats unter Angabe der Gründe mit. Sollten Sie meinem Antrag nicht nachkommen, teilen Sie mir bitte die Gründe mit (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Erhalte ich keine oder nur eine unvollständige Antwort, kann ich mich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO) oder Klage erheben (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Die Antworten der Stelle: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Was der Verantwortliche verlangen oder ablehnen darf

Art. 12 DSGVO erlaubt drei Dinge. **Ihre Identität prüfen**: Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“*, die den Antrag stellt, darf er nur *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“* (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). **Ablehnen oder ein Entgelt verlangen**, aber nur bei *„offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen“*; der Verantwortliche *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“*. Ansonsten wird alles *„unentgeltlich zur Verfügung gestellt“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). **Länger brauchen**: bis zu zwei weitere Monate bei komplexen oder zahlreichen Anträgen, wenn er Ihnen das innerhalb des ersten Monats mit Gründen mitteilt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Auch das Recht eines Mitgliedstaats kann ein Recht beschränken (Art. 23 DSGVO): zu Deutschland siehe unten.

Bußgeld verhängt, Art. 18 DSGVO unter den Verstößen

Lidl Italia S.r.l., Garante für den Schutz personenbezogener Daten (Italien), 14. Mai 2026, 43.000 Euro: Ein Kunde verlangte wenige Stunden nach einem Vorfall Auskunft über die Videoaufnahmen von sich und bat darum, sie aufzubewahren; das Unternehmen bestand auf seinem eigenen Formular und löschte dann die Aufnahmen; Art. 12 Abs. 2, Art. 12 Abs. 3, Art. 15 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 Buchst. c DSGVO unter den Verstößen (2026/IT/070). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel. Beträge, Daten und Behörden wie auf den Entscheidungsseiten von Fino (Seiten auf Englisch).

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Beschwerde in Deutschland

In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist: *„Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz“* (§ 40 Abs. 1 BDSG; das BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden). Die öffentlichen Stellen des Bundes und, im Rahmen von § 9 BDSG, Telekommunikationsunternehmen beaufsichtigt die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (§ 9 Abs. 1 BDSG). Die Liste der Landesdatenschutzbehörden beim BfDI nennt die Anschriften. Eine Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingeht, für die eine andere Behörde zuständig ist, gibt sie dorthin ab (§ 19 Abs. 2 BDSG).

Gericht. Eine Klage gegen einen Verantwortlichen, etwa ein Unternehmen, kann bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung befindet, oder bei dem Gericht des Ortes, an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 44 Abs. 1 BDSG). Das gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind (§ 44 Abs. 2 BDSG).

Beschränkungen nach deutschem Recht

§ 35 BDSG lässt in bestimmten Fällen die Einschränkung an die Stelle der Löschung treten (siehe das Schreiben zur Löschung in dieser Reihe) (§ 35 BDSG). § 27 Abs. 2 BDSG beschränkt das Recht für Forschung und Statistik,

> soweit es die Verwirklichung dieser Zwecke voraussichtlich unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist (§ 27 Abs. 2 BDSG). Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke bestehen die Rechte aus Art. 18 Abs. 1 Buchst. a, b und d DSGVO nicht, soweit sie die Verwirklichung dieser Zwecke voraussichtlich unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind (§ 28 Abs. 4 BDSG).

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

EDSA: Mitglieder • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden aller EWR-Staaten

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-132/21, Urteil vom 12. Januar 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Beschwerde und Klage nebeneinander

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern